

ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนกระทั่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๘^{๕๒} วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการดังกล่าวมีได้มีลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. อีกทั้ง การเข้าร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมิใช่สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ การพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณา โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๖/๒๕๖๐)

๗.๒ การพิจารณาให้พนักงานเทศบาลเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

การที่คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องสุขภาพ ระยะเวลาการรับราชการ และอายุของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดลำดับว่า พนักงานเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการรายใดควรได้รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีให้ลาออกจากราชการตามโครงการก่อน เพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่ประกาศ

^{๕๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐๘ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะให้ มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการด้วยก็ได้



คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด ถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด อีกทั้ง หลักเกณฑ์ การพิจารณาดังกล่าว เป็นการชี้วัดถึงคุณภาพกำลังคนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการที่กำหนดว่าเพื่อให้เทศบาล สามารถปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ บทบาท ของเทศบาลและเป็นไปอย่างคุ้มค่า เต็มศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุด หลักเกณฑ์ การพิจารณานี้จึงเชื่อถือได้และไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การที่ นายกเทศมนตรีไม่เสนอหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าว ของพนักงานเทศบาลรายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดพิจารณา จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพนักงานเทศบาลคนดังกล่าว แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (เทศบาลนครเชียงใหม่) จัดให้มี โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไว้ไม่เกิน ๑๖ คน ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนดของข้าราชการพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งปลัดเทศบาล นครเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งพนักงานเทศบาลในสังกัดทราบ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้ที่เข้าร่วม โครงการนี้มีได้ไม่เกิน ๑๖ คน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการ ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่) ปรากฏว่า มีพนักงานเทศบาล ขอเข้าร่วมโครงการ เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้จำนวน ๑๖ คน ตามที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนด เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ ๑. พิจารณาเรื่องสุขภาพ หากพนักงานเทศบาลที่ขอลาออกรายใด มีปัญหาสุขภาพ ควรได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการก่อน ๒. พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการ ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป ถือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มานานควรได้รับการพิจารณาก่อน ๓. พิจารณาอายุของผู้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ตามโครงการ โดยให้ผู้มีอายุมากกว่าสามารถเข้าร่วมโครงการก่อนผู้มีอายุน้อยกว่า ซึ่งจะพิจารณาต่อจากเรื่องสุขภาพและเวลาการรับราชการตามลำดับ หากผู้ขอเข้าร่วมโครงการ



มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ข้อ ๑. จะไม่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒. และข้อ ๓. แต่หากมีคุณสมบัติไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑. จะพิจารณาตามข้อ ๒. หากเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒. จะไม่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓. ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และคณะกรรมการได้เสนอผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ และมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายงานหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลจำนวน ๑๖ คน โดยไม่มีหนังสือขอลาออกของผู้ฟ้องคดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ. เชียงใหม่) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง ก.ท.จ. เชียงใหม่ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลจำนวน ๑๖ คน ดังกล่าว ลาออกจากราชการตามโครงการได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการ และไม่ส่งเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีขอเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ พิจารณานุญาต และหากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ พนักงานเทศบาลที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามโครงการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) และต้องมีเวลาราชการเหลือ ๑ ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) เข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน ๑๖ คน อันเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งต่อมา มีพนักงานเทศบาลกลุ่มเป้าหมายรวมผู้ฟ้องคดีด้วยจำนวน ๑๙ คน ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า สามารถให้ความยินยอมและเสนอหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ไม่เกิน ๑๖ คน เท่านั้น จึงมีคำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ ๓ ข้อ



ข้อที่ ๑ พิจารณาเรื่องสุขภาพ หากพนักงานเทศบาลที่ขอลาออก (ร่วมโครงการ) รายใด มีปัญหาสุขภาพควรได้รับการพิจารณาก่อน ข้อที่ ๒ พิจารณาระยะเวลาการรับราชการในสังกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป ถือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มานาน ควรได้รับการพิจารณาก่อน และข้อที่ ๓ พิจารณาอายุของผู้ที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ตามโครงการ โดยให้ผู้มีอายุมากกว่าสามารถเข้าร่วมโครงการก่อนผู้มีอายุน้อยกว่า โดยพิจารณา เรียงตามลำดับไป เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์การพิจารณา จัดลำดับว่า พนักงานเทศบาลกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ผู้ใดควรได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าว ก่อนเท่านั้น เพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนด หาได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่อย่างใดไม่ อีกทั้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวมีการชี้วัด ในเรื่องสุขภาพ ระยะเวลาการรับราชการ และอายุของผู้เข้าร่วมโครงการ อันเป็นการชี้วัด ถึงคุณภาพกำลังคนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการนี้ที่กำหนดว่าเพื่อให้เทศบาลสามารถปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ บทบาทของเทศบาล และเป็นไปอย่างคุ้มค่า เต็มศักยภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด หลักเกณฑ์การพิจารณานี้จึงเชื่อถือได้และไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เมื่อคณะกรรมการดังกล่าว ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้พิจารณาหนังสือ ขอลาออก ทะเบียนประวัติ และเอกสารประกอบหนังสือขอลาออกของพนักงานเทศบาลที่สมัคร เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๙ คน ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้นแล้ว ผลปรากฏว่า มีพนักงานเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ข้อที่ ๑ จำนวน ๓ คน และมีระยะเวลาการรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ข้อที่ ๒ จำนวน ๑๓ คน ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ และมีระยะเวลา การรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ น้อยกว่า ๑๐ ปี จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณา ทั้งข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ต่อมา คณะกรรมการได้รายงานผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว จึงยินยอมให้พนักงานเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำนวน ๓ คน และมีระยะเวลาการรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มากกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑๓ คน รวมจำนวน ๑๖ คน ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยไม่มี ผู้ฟ้องคดีด้วย เนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือรายงานหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาลทั้ง ๑๖ คน ดังกล่าว



ส่งให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รายงานหนังสือ
ขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีส่งให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น จึงมิได้
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิด
ต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๓/๒๕๖๐)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อมีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยที่มีใช้ความผิดอย่างร้ายแรง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เมื่ออธิการบดีได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้ว ก็จะต้องดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว การที่อธิการบดีได้แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยตามข้อ ๓ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับเดียวกัน ให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการที่บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุแต่เพียงว่า พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ประกอบด้วยพยานบุคคลรวม ๗ คน พยานเอกสารรวม ๑๑ รายการ และพยานวัตถุรวม ๒ รายการ โดยไม่มีการสรุปว่า พยานบุคคลได้ให้ถ้อยคำสนับสนุนข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และพยานเอกสารและพยานวัตถุดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้รับทราบพยานหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา หรือนำสืบหักล้างพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลของคณะกรรมการสอบสวนได้ อันเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจสภาพแห่งข้อหาและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิในการป้องกันสิทธิของตนอย่างเต็มที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๒



ของข้อบังคับดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และย่อมมีผลทำให้คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อแจ้งให้ทราบ กรณีที่นาย ป. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ถูกทำร้ายร่างกาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย ร. ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายนาย ป. ทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นความผิดวินัยพนักงานตามข้อ ๑๙ (๒) (๗) (๑๒) และ (๑๓) ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๖๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลความจริงตามที่ถูกกล่าวหา อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงสมควรลงโทษลดค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละหกของฐานเงินเดือนปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. เป็นประธานกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้แจ้งรายละเอียดของข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาได้ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษลดค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละหกของฐานเงินเดือนปัจจุบัน และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ตามข้อ ๕^๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้วจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๖๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขอยืมตัวมาช่วยราชการ โดยระหว่างที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. ได้รับอนุมัติให้ยืมตัวมาช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. ได้รับเงินเดือนและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น ขณะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. จึงมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ตามข้อ ๓^๒ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง^๓ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง^๔ ของข้อบังคับ

^{๑-๔} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทำความผิดวินัยหรือความปรักฎต่อผู้บังคับบัญชาว่ากระทำความผิดวินัย ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระทำความผิดวินัยที่ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนเองได้

ข้อ ๗ กรณีข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยที่ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ รวมกันแล้วมีไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัยฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๖๖๕/๒๕๕๓ จึงไม่ชอบ และแม้ว่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้มีคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ตาม กรณีก็เป็นเพียงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายเท่านั้น กรณีหาไม่ผลให้การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ. ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายด้วยไม่ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณำบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ตามข้อ ๒๒^๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการจำนวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน

โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒๒ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๒๑ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติดิจรณียบรรณข้าราชการกรณีใด ข้อใด โดยให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการดังนี้

(๑) มีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติดิจรณียบรรณข้าราชการกรณีใด ข้อใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาสำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายข้อบังคับนี้โดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๒) ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเขียนคำชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ในการนี้คณะกรรมการสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย

(๓) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว

การนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนำพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการส่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๓



อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัยฯ แล้วเห็นว่า ในส่วนที่ ๒ การสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา นั้น ระบุแต่เพียงว่า พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ประกอบด้วยพยานบุคคลรวม ๗ คน พยานเอกสารรวม ๑๑ รายการ และพยานวัตถุรวม ๒ รายการ โดยคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้สรุปว่า พยานบุคคลดังกล่าวได้ให้ถ้อยคำสนับสนุนข้อกล่าวหากรณีที่มีการสอบสวนผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และพยานเอกสารและพยานวัตถุดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไร จึงเห็นได้ว่า บันทึกรายการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ดังกล่าว ไม่มีการสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลเท่าที่มี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนใช้เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดจริง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้รับทราบพยานหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แก่ข้อกล่าวหา หรือนำสืบหักล้างพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลของคณะกรรมการสอบสวนได้ อันเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจสภาพแห่งข้อหาและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี ใช้สิทธิในการป้องกันสิทธิของตนอย่างเต็มที่ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน พิจารณาวินัยฯ ประกอบกับการดำเนินการทางวินัยเพื่อออกคำสั่งลงโทษทางวินัยมีผลกระทบ ถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณี คณะกรรมการสอบสวนจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างเพียงพอและให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยคำและนำสืบ แก่ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๓ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน หนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อส่งพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๓ คืน หรือไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคำตามนัด ให้ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาขอให้ถ้อยคำ หรือยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอให้นำสืบแก้ข้อกล่าวหา ก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๓๗ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ ต่อไป

^๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำผลการสอบสวนดังกล่าวมาใช้ในการออกคำสั่ง ย่อมทำให้คำสั่งลงโทษลดค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละหกของฐานเงินเดือนปัจจุบันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกับการออกคำสั่งดังกล่าว คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษลดค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละหกของฐานเงินเดือนปัจจุบัน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๖๑)

๑.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยผู้ไม่มีอำนาจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยคณะกรรมการที่พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

การดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ทำหน้าที่พิจารณาทางปกครองจึงต้องมีความเป็นกลาง หากกรรมการผู้ใดไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา ๑๓ หรือมีสภาพร้ายแรง อันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามนัยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ในกรณีที่ปรากฏว่า ในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการมีการแต่งตั้งกรรมการคนเดียวกันถึง ๔ คน ให้ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยที่กรรมการทั้งสี่คนดังกล่าวเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เห็นว่าการกระทำของข้าราชการคนดังกล่าวเป็นความผิด ผลการสอบสวนวินัยย่อมคาดหมายได้ว่า ไม่อาจแตกต่างไปจากการสอบข้อเท็จจริง จึงย่อมเห็นได้ว่ากรรมการทั้งสี่คนดังกล่าว



ไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ อีกทั้งไม่ใช่กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้บังคับบัญชานำผลการสอบสวนวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยดังกล่าวมาใช้พิจารณาลงโทษข้าราชการคนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดและราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์มีพฤติการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ถูกต้องเหมาะสม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลในประเด็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มาปฏิบัติราชการใช้เวลาราชการทำภารกิจส่วนตัว และขัดขึ้นคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีเจตนาขัดขึ้น หลีกเลียง และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบ เพื่อพิจารณาและรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำความผิดวินัยข้าราชการไม่ร้ายแรง ฐานไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ละทิ้งหน้าที่ราชการ และทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ (๕) ประกอบมาตรา ๘๔ ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) ประกอบมาตรา ๘๔ และฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๔) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งลงโทษตามมติของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ และให้ยกเลิก



ฐานความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่ามาตรา ๙๓^๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา จะไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่คำสั่งลงโทษทางวินัยถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕^๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

^๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗

ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี

^๘ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนจำนวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ในกรณีจำเป็นให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนด้วยก็ได้ และให้นำข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ



พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ทำหน้าที่พิจารณาทางปกครองจึงต้องมีความเป็นกลาง หากกรรมการผู้นั้นไม่มีความเป็นกลาง ตามนัยมาตรา ๑๓^{๑๑} หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามนัยมาตรา ๑๖^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งแต่งตั้งนาง ป. นาย ป. นาย ร. นาย พ. และนาย ม. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดดังกล่าวได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ากรณีมีมูล ควรแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ประกอบด้วยนาย ส. นาง ป. นาย พ. นาย ม.

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐-๑๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี คำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้อง นับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ ในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการ พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่ง หรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม



และนาย ร. โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยชุดดังกล่าวเสนอความเห็นว่ามีสมควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน เห็นได้ว่า กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการคนเดียวกันถึง ๔ คน ประกอบด้วยนาง ป. นาย พ. นาย ม. และนาย ร. ให้ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยที่กรรมการทั้งสี่คนดังกล่าวเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนวินัยย่อมคาดหมายได้ว่าไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสอบข้อเท็จจริง กรรมการทั้งสี่คนดังกล่าวจึงไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อีกทั้งในการดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้กำหนดระยะเวลาการสอบสวนรวมทั้งหมดเป็นเวลาสองร้อยเจ็ดสิบวัน หากยังไม่แล้วเสร็จ ก็ยังดำเนินการต่อไปได้ เพียงแต่ต้องรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบตามนัยข้อ ๑๒ วรรคสาม^{๑๓} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ อีกทั้ง ข้าราชการในสังกัดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงไม่ใช่กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

^{๑๓} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้

(๑) ดำเนินการประชุมตามข้อ ๖ และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๔ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๕ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๓)

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินหกสิบวัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ อ.ก.พ.กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป



กรรมการทั้งสี่คนดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๑๘^{๙๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำผลการสอบสวนวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยมาใช้พิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งนี้ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียใหม่ให้ถูกต้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๔/๒๕๖๐)

ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นสภาพข้าราชการไปแล้วเสมือนผู้นั้นยังไม่พ้นจากราชการ หากมีการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะพ้นจากราชการ แต่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุต้องดำเนินการสอบสวนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด จนถึงวันที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ยังอยู่ในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการ การมีคำสั่งดำเนินการทางวินัยดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของข้าราชการ การดำเนินการสอบสวนทางวินัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจะต้องมีความเป็นกลาง

^{๙๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย อ. และนาย ส. ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์ของข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยแล้ว ต่อมา บุคคลทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องเดียวกันอีก โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีเพียง ๓ คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก ย่อมคาดหมายได้ว่าผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจะไม่แตกต่างไปจากผลการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ประกอบกับข้อเท็จจริงกรณีนี้ไม่มีกรณีที่เข้าข้อยกเว้นการพิจารณาทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นกลางตามกฎหมาย กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว จึงฟังได้ว่ามิได้กระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันส่งผลให้การที่กรมราชทัณฑ์โดยมติ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ นำผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมาพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งกรมราชทัณฑ์บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ สังกัดทัศนสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้รักษาการในตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำกลางเขabin ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ โดยมีหน้าที่ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยผู้ต้องขัง แดน ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรมราชทัณฑ์ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด โดยเหตุแห่งการลงโทษทางวินัยสืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีลักลอบนำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือจำนวน ๑๐ อัน เข้าไปไว้ที่โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำโดยมิชอบ และมีเหตุให้รับฟังได้ว่ามีเจตนาจงใจที่จะให้ผู้ต้องขังได้รับซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือไปใช้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ เป็นการกระทำผิดวินัย



อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในขณะที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำกลางเขabin กรมราชทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่ถูกล่าหา ในระหว่างการดำเนินการทางวินัย ปรากฏว่าผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรื่องการนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ และนำออกไปจากเรือนจำ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ขณะอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีหรือสั่งให้ออกจากราชการได้ ย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เสมือนว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการ ซึ่งเมื่อนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมีสาเหตุโดย ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องดำเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ



จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวมระยะเวลาได้ ๑๓๑ วัน ยังอยู่ในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีภายหลังที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่การดำเนินการสอบสวนทางวินัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการให้เป็นผู้พิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลาง หากผู้นั้นไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย อ. และนาย ส. ที่เคยเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีอีก ทั้งที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งอยู่สังกัดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ฟ้องคดีมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้กำหนดระยะเวลาการมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นเวลาสองร้อยเจ็ดสิบวัน แต่ถ้าหากยังไม่แล้วเสร็จ ก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้ เพียงแต่ต้องรายงานให้ อ.พ.ก. กระทรวง ทราบ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งไม่อาจถือได้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลทั้งสองได้ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี โดยมีนาย อ. และนาย ส. เป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จึงทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี นาย อ. และนาย ส. มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อบุคคลทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีเพียง ๓ คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก ย่อมคาดหมายได้ว่าผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจะไม่แตกต่างไปจากผลการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ฉะนั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่



กรมราชทัณฑ์โดยมติ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ นำผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๕/๒๕๖๐)

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกดำเนินการทางวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีอื่นโดยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการไปแล้วจึงไม่อาจลงโทษภาคทัณฑ์ซึ่งเป็นสถานโทษที่เบากว่าโทษไล่ออกจากราชการได้อีกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงเห็นควรให้งดโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่คำสั่งมีความชัดเจนในตัวแล้วว่าข้าราชการดังกล่าวกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษภาคทัณฑ์อันเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น เมื่อข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งลงโทษอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ด้วยเหตุนี้ การที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับ

